

Nr. 148 Der Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda an Staatssekretär Lammers. 6. Oktober 1936

R 43 II/564, Bl. 113–114 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsministerium

[Entwurf eines Gesetzes über das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes]

Lieber Herr Dr. Lammers!

Seit mehreren Monaten wird in unserem Hause an dem Entwurf eines Gesetzes über das Winterhilfswerk gearbeitet. Das Winterhilfswerk ist bisher immer unter Leitung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda von der NS-Volkswohlfahrt durchgeführt worden, ohne daß es eigene Rechtspersönlichkeit hatte, ja ohne daß überhaupt die Rechtsverhältnisse wirklich geklärt gewesen wären. Daraus haben sich verschiedene Unzuträglichkeiten ergeben, insbesondere war bei sämtlichen vom Winterhilfswerk abgeschlossenen Geschäften die Frage der Haftung unklar. Auch bedarf die Beaufsichtigung der Kassenführung einer endgültigen Regelung.

Das Gesetz, dessen Entwurf ich in der Anlage beifüge, soll nun diese Punkte bereinigen. Eine Vorlage² war jedoch bisher noch nicht möglich, weil der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern seine Zustimmung davon abhängig macht, daß die Verfassung des Winterhilfswerks nur im Einvernehmen mit ihm bestimmt werden soll (§ 1 des Entwurfs³). Ebenso wünscht der Herr Reichs- und Preußische Arbeitsminister die Sicherung seiner Beteiligung, enthält sich aber eines eigenen Vorschlags. Diesen Wünschen kann mein Herr Minister unter keinen Umständen entsprechen. Er hat den Auftrag für die Durchführung des Winterhilfswerks vom Führer persönlich erhalten⁴ und hält sich nicht für befugt, diesen Auftrag mit einer anderen Stelle zu teilen. Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie eine Entscheidung des Führers darüber herbeiführen würden, in welcher Form das Gesetz dem Kabinett vorgelegt werden soll⁵.

¹ Übersandt mit neuem GesEntw.; R 43 II/564, Bl. 115f. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 99.

² Gemeint: Kabinettsvorlage.

³ Abweichend von der Erstfassung (Dok. Nr. 99 Anm. 2) lautete § 1 nun: „Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes ist rechtsfähig. Es finden die Bestimmungen über die rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts sowie die Vorschriften der §§ 26, 27 Abs. 3, 30 und 31 des Bürgerlichen Gesetzbuches sinngemäß Anwendung. Die Verfassung des Winterhilfswerks wird durch den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda bestimmt.“ Diese Fassung entsprach dem späteren endgült. Gesetzestext.

⁴ S. Dok. Nr. 99 Anm. 11.

⁵ Lammers besprach die Angelegenheit am 19. 10. 1936 auf dem Obersalzberg mit Funk und trug sie am 27. 10. Hitler vor, der eine Mitwirkung des RIM und RAM an der Verfassung des WHW „nicht für erforderlich“ befand; s. FV 477*. Dieses Ergebnis wurde Funk indes erst mit Schreiben vom 24. 11. 1936 mitgeteilt (Verzögerungsgrund nicht ersichtlich); tags darauf versandte der RMVP den GesEntw. unverändert als KabVorl. Jedoch hielt der RIM mit Schnellbrief an die Rkei vom 29. 11. seine Forderung nach Beteiligung „im Hinblick auf meine Zuständigkeit für die Angelegenheiten der freien Wohlfahrtspflege und für das Sammlungswesen“ ausdrücklich aufrecht, auch weil in dem Gesetz „weder eine Bestimmung über die Abgrenzung des Aufgabengebiets des Winterhilfswerks noch über die Zeitdauer seiner Tätigkeit enthalten“ sei. Der RAM beharrte am 30. 11. ebenfalls auf seiner Einschaltung: Das Gesetz lasse sich über die Aufgaben des WHW zwar nicht aus. „Es steht aber fest, daß das Winterhilfswerk mit seinen weitgehenden Möglichkeiten die sozialpolitischen Maßnahmen des Staates zu ergänzen hat. Es muß deshalb in engster Fühlung mit dem Sozialminister des Reichs arbeiten, wenn auf dem gemeinsamen Gebiet der volle politische und wirtschaftliche Erfolg erzielt werden soll. Nur im Wege gemeinsamer Grundsätze kann gerade dort, wo der Staat nicht ausreichend helfen kann, das staatspolitisch gebotene Eingreifen des Winterhilfswerks gesichert und ein unwirtschaftliches Nebeneinanderarbeiten vermieden werden.“ KabVorl. und Stellungnahmen: R 43 II/564, Bl. 121–123, 126–129; R 2/4866, Bl. 51–57; R 3901/9092, Bl. 91–93, 102f. Die Referenten des RIM und RAM wurden von MR Killy über die Auffassung Hitlers, dem Lammers am 28. 11. die

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

Walther Funk

Gesetzesintention und die fortbestehenden Streitpunkte neuerl. vorgetragen hatte (FV 522*), telefon. unterrichtet und ließen daraufhin ihren Widerspruch stillschweigend fallen. Verabschiedung des Gesetzes am 1. 12. 1936: Dok. Nr. 194 P. 7.

Zitierhinweis

Nr. 148 Der Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda an Staatssekretär Lammers. 6. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d148>